

[별표 1] <개정 2004.4.19, 2007.2.1>

화물자동차운송사업의 허가취소 등 행정처분기준(제5조제1항관련)

위 반 내 용	해 당 조 문	처 분 내 용
1. 부정한 방법으로 법 제3조제1항의 규정에 의한 허가를 받은 때	법 제17조제1항 제1호	○허가취소
2. 부정한 방법으로 법 제3조제3항의 규정에 의한 변경허가를 받은 때	법 제17조제1항 제2호	○1차 : 사업전부정지(60일) ○2차 : 허가취소
3. 법 제3조제5항의 규정에 의한 기준에 미달하게 된 때	법 제17조제1항 제3호	○1차 : 사업전부정지(30일) ○2차 : 허가취소
4. 법 제3조제7항의 규정에 의한 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고한 때	법 제17조제1항 제3호의2	○1차 : 사업전부정지(30일) ○2차 : 허가취소
5. 법 제4조제1항 각호의 1에 해당하게 된 때. 다만, 임원중 법 제4조1제항 각호의 1에 해당하는 자가 있는 법인이 3월 이내에 그 임원을 개임한 때를 제외한다.	법 제17조제1항 제3호의 3	○허가취소
6. 화물운송종사자격이 없는 자로 하여금 화물을 운송하게 된 때	법 제17조제1항 제3호의4	○위반차량운행정지(30일)
7. 법 제10조(동조제4항을 제외한다)의 준수사항을 위반한 때	법 제17조제1항 제3호의5	○위반차량운행정지(10일)
가. 법 제10조제1항의 규정에 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거나 정당한 사유없이 운송계약의 인수를 거부한 때		○사업일부정지(10일)
나. 법 제10조제2항의 규정에 위반하여 화물자동차운전자를 과도하게 승무하게 한 때		○1차 : 위반차량운행정지(10일) ○2차 : 위반차량운행정지(20일) ○3차 이상 : 위반차량운행정지(30일)
다. 법 제10조제3항을 위반하여 법 제2조제3호에 따른 화물의 기준에 적합하지 아니한 화물을 운송한 때		○1차 : 사업일부정지(20일) ○2차 : 사업일부정지(50일) ○3차 : 허가취소
라. 법 제10조제6항을 위반하여 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송사업자 또는 운송주선사업자에액 되돌려 준 때		○1차 : 사업전부정비(20일) ○2차 : 사업전부정지(50일) ○3차 : 허가취소
마. 법 제10조제7항을 위반하여 자기명의로 운송계약을 체결한 화물에 대하여 다른 운송사업자에게 수수료 그 밖의 대가를 받고 그 운송을 위탁하거나 대행하게 한 때		○1차 : 사업전부정비(20일) ○2차 : 사업전부정지(50일) ○3차 : 허가취소

- 바. 법 제10조제8항을 위반하여 운임 및 요금 또는 운송약관을 영업소 또는 화물자동차에 비치하지 아니하거나 이용자의 제시요구에 응하지 아니한 때
- 사. 법 제10조제9항을 위반하여 2 이상의 운송가맹점으로 가입한 때
- 아. 운송가맹점인 운송사업자가 법 제10조제10항을 위반하여 자기가 가입한 운송가맹사업자에 소속된 운송주선사업자로부터 직접 화물운송을 주선 받은 때
- 자. 운송가맹점으로 가입한 운송사업자가 법 제10조제11항을 위반하여 자기의 상호를 소속운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하지 아니하거나 상호 변경신고를 하지 아니한 때
- 차. 법 제10조제12항에 따라 화물자동차 운송사업의 차고지이용 및 운송시설에 관한 사항 그 밖에 수송의 안전 및 화주의 편의를 도모하기 위하여 건설교통부령이 정하는 준수사항을 위반한 때
- 카. 법 제10조(동조제4항을 제외한다)의 준수사항을 위반한 건수가 다음의 기준에 해당되는 때
- (1) 화물자동차 1대의 월 위반건수가 8건 이상이 되는 때
- (2) 화물자동차 1대의 당해연도의 위반건수가 50건 이상이 되는 때
- (3) 다음의 산식에 의하여 산출한 당해연도의 위반지수가 60 이상이 되는 때
- $$\left(\frac{\text{위반건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$$

- 사업일부정지
(10일)
- 사업일부정지
(10일)
- 1차 : 사업전부정지
(10일)
- 2차 : 사업전부정지
(20일)
- 3차 : 허가취소
- 사업일부정지
(10일)
- 사업전부정지 · 사업일부정지 또는 위반차량운행정지
- 위반차량감차조치
- 위반차량감차조치
- 화물자동차 대수의 5분의 1(이 경우 소수점 이하의 수는 버린다. 다만, 5분의1에 해당하는 화물자동차의 대수가 1대 미만인 경우에는 이를 1대로 본다)에 대한 감차조치

(4) 다음의 산식에 의하여 산출한 당해 연도의 위반지수가 100 이상이 되는 때 $\left(\frac{\text{위반건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$		○허가취소
8. 정당한 사유없이 법 제12조의 규정에 의한 개선명령(동조제4호의 규정에 의한 화물자동차의 구조변경에 관한 개선명령을 제외한다)을 이행하지 아니한 때	법 제17조제1항 제4호	○위반차량운행정지(60일)
9. 정당한 사유없이 법 제12조제4호의 규정에 의한 화물자동차의 구조변경에 관한 개선명령을 이행하지 아니한 때	법 제17조제1항 제4호	○1차 : 위반차량운행정지(60일) ○2차 : 위반차량감차조치
10. 법 제12조의2제3항의 규정에 위반한 때	법 제17조제1항 제5호	○1차 : 위반차량운행정지(30일) ○2차 : 허가취소
11. 법 제17조의 규정에 의한 사업정지처분 또는 감차조치명령에 위반한 때	법 제17조제1항 제8호	○허가취소
12. 중대한 교통사고 또는 빈번한 교통사고로 인하여 많은 사상자를 발생하게 한 때	법 제17조제1항 제11호	
가. 중대한 교통사고로 인하여 많은 사상자를 발생하게 한 때		
(1) 1건의 교통사고로 인하여 다음의 인원이 사망한 때 ○10인 이상 ○5인 이상 9인 이하 ○3인 이상 4인 이하 ○2인 이하		○감차조치(2대) ○감차조치(1대) ○위반차량운행정지(60일) ○위반차량운행정지(30일)
(2) 1건의 교통사고로 인하여 다음의 인원이 중상을 입은 때 ○10인 이상 ○5인 이상 9인 이하 ○3인 이상 4인 이하 ○2인 이하		○감차조치(1대) ○위반차량운행정지(30일) ○위반차량운행정지(15일) ○위반차량운행정지(5일)
나. 빈번한 교통사고로 인하여 많은 사상자를 발생하게 한 때.		

(1) 5대 이상의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 다음 산식에 의하여 산출한 당해연도의 교통사고 지수가 3에 달하게 된 때 $\left(\frac{\text{교통사고건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$ (2) 5대 이상의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 다음 산식에 의하여 산출한 당해연도의 교통사고 지수가 6에 달하게 된 때 $\left(\frac{\text{교통사고건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$ (3) 5대 이상의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 다음 산식에 의하여 산출한 당해연도의 교통사고 지수가 8에 달하게 된 때 $\left(\frac{\text{교통사고건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$ (4) 5대 미만의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 당해 사고 이전 최근 1년동안에 발생한 교통사고가 다음에 달하게 된 때 ○2건 발생시 ○3건 이상 발생시		○사업일부정지 (75일) ○화물자동차 대수의 5분의 1(이 경우 소수점 이하의 수는 버린다. 다만, 5분의 1에 해당하는 화물자동차의 대수가 1대 미만인 경우에는 이를 1대로 본다)에 대한 감차조치 ○허가취소
13. 법 또는 법에 의한 명령이나 처분에 위반한 때 가. 법 제6조제1항의 규정에 위반하여 운임 및 요금을 신고하지 아니한 때 나. 법 제7조의 규정에 위반하여 운송약관을 신고 또는 변경신고하지 아니한 때 다. 법 제9조의3제1항의 규정에 위반하여 운전경력증명서의 발급에 필요한 사항을 기록·관리하지 아니한 때 라. 법 제14조 및 법 제15조의 규정에 위반하여 양도·양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 아니한 때 마. 법 제16조제1항의 규정에 위반하여 신고를 하지 아니하고 사업의 전부	법 제17조제1항 제12호	○위반차량운행정지(30일) ○위반차량감차조치 ○사업일부정지 (20일) ○사업일부정지 (20일) ○사업일부정지 (10일) ○사업전부정지 (90일) ○허가취소

또는 일부를 휴지하거나 사업의 전부를 폐지한 때	○1차 : 사업전부정지 (20일)
바. 법 제32조의 규정에 위반하여 업무·재산 등에 관한 보고를 하지 아니하거나 허위의 보고를 한 때와 경영실태조사 또는 재무관리상태진단을 거부·방해 또는 기피한 때	○2차 : 사업전부정지 (30일)
사. 법 제42조의 규정에 위반하여 운수종사자가 교육을 이수하는데 필요한 조치를 하지 아니한 때	○3차 : 허가취소
아. 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 화물자동차의 소유 또는 사용에 관한 보고를 하지 아니하거나 허위의 보고를 한때와 서류제출을 하지 아니하거나 허위의 서류를 제출한 때	○사업일부정지 (15일)
자. 법 제44조에1항의 규정에 위반하여 정부·서류 그 밖의 물건에 대한 검사를 거부·방해 또는 기피한 때	○사업일부정지 (10일)
차. 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 관계인에 대한 질문을 거부·방해 또는 기피한 때	○사업일부정지 (30일)
	○사업일부정지 (20일)

비 고

1. 교통사고는 다음 각목과 같이 구분한다.

- 가. 사망사고 : 교통사고가 주된 원인이 되어 교통사고가 발생한 때부터 72시간 이내에 사람이 사망한 사고
- 나. 중상사고 : 교통사고로 인하여 의사의 진단결과 3주 이상의 치료를 요하는 상해를 입힌 사고
- 다. 경상사고 : 교통사고로 인하여 의사의 진단결과 5일 이상 3주 미만의 치료를 요하는 상해를 입힌 사고

2. 교통사고지수를 산정하는 때에는 경상사고는 0.3건으로, 중상사고는 0.7건으로, 사망사고는 1건으로 처리한다.

3. 차량소유대수가 변경된 경우 교통사고지수 및 위반지수는 다음의 산식에 의하여 계산한다.

가. 교통사고지수=

$$\left(\frac{\text{변경전 교통사고건수}}{\text{변경전 화물자동차의 대수}} + \frac{\text{변경후 교통사고건수}}{\text{변경후 화물자동차의 대수}} \right) \times 10$$

$$\text{나. 위반지수} = \left(\frac{\text{변경전 위반건수}}{\text{변경전 화물자동차의 대수}} + \frac{\text{변경후 위반건수}}{\text{변경후 화물자동차의 대수}} \right) \times 10$$

4. 위반행위의 차수에 따른 행정처분의 기준은 행정처분을 받은 날부터 1년 이내에 동일한 내용의 위반행위를 한 경우에 적용한다.

5. 위반행위의 차수에 따른 가중처분규정이 없는 경우로서 사업전부정지·사업일부정

지 또는 위반차량운행정지의 처분을 받은 날부터 1년 이내에 동일한 내용의 위반행위를 한 경우에는 해당처분기준의 2분의 1을 가중하여 처분한다. 다만, 건설교통부령이 정하는 위반행위의 경우에는 그러하지 아니하다.

6. 위반차량감차조치를 하고자 하는 경우에 운송사업자가 소유한 화물자동차의 대수가 1대인 때에는 허가취소를 한다.
7. 제12호가목의 규정에 의하여 중대한 교통사고를 이유로 2대 이상의 감차조치를 명령을 하고자 하는 경우에는 당해 위반차량을 포함하여 처분하여야 한다.
8. 제12호나목의 규정에 의하여 빈번한 교통사고를 이유로 처분을 하는 때에는 동호가목의 규정에 의하여 처분을 한 중대한 교통사고의 건수를 빈번한 교통사고의 건수에 합산하여 처분한다.
9. 1건의 중대한 교통사고로 수개의 위반행위에 해당하게 된 때에는 이를 합산하여 처분한다.
10. 천재 · 지변 그 밖의 불가항력의 사유로 발생한 위반행위에 대하여는 위 표의 처분대상에서 제외한다.